BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA NAKLEN ATANMAK İSTEYEN İDARİ PERSONELE İLİŞKİN MUVAFAKAT YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kadrolarında görev yapan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmak üzere başvuran idari personele muvafakat verilip verilmemesine ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kadrolarında görev yapan idari personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 inci ve 74 üncü Maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Birim Amiri: Muvafakat talebinde bulunulan idari personelin görev yaptığı birimin amirini,

b) Genel Sekreter: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Genel Sekreterini,

c) İdari Personel: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

göre görev yapan personeli,

d) Muvafakat Komisyonu: Bu Yönergenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan komisyonu,

e) Personel Daire Başkanı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanını,

f) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

g) **(Değişik: Senato Kararı-04.06.2020-2020/115)** [1] Rektör Yardımcısı: Personel Daire Başkanlığının bağlı olduğu ve Komisyon Başkanı olarak görev yapan Rektör Yardımcısını,

h) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

ı) Yetkili Sendika Temsilcisi: Her yılın mayıs ayından ertesi yılın mayıs ayına kadar yetkili sendikanın temsilcisini, ifade eder.

Muvafakat komisyonu

MADDE 5- (1) **(Değişik: Senato Kararı-04.06.2020-2020/115)**[2]. Muvafakat komisyonu, Personel Daire Başkanlığının bağlı olduğu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter, Personel Daire Başkanı ile yetkili sendika temsilcisinden oluşur. Komisyon başkanı veya üyelerden görevde bulunmayaların yerine vekili görev yapar.

(2) Muvafakat Komisyonu her yılın şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarının son haftasında toplanır. Komisyon gerekli durumlarda yukarıdaki aylara bağlı kalmaksızın da toplanabilir.

---

[1] Senatonun 04.06.2020 tarihli ve 2020/115 sayılı kararıyla (g) bendi değiştirilmiştir.

Önceki Metin:

Rektör Yardımcısı: Rektör tarafından Muvafakat Komisyonu Başkanı olarak görevlendirilen Rektör Yardımcısını,

[2] Senatonun 04.06.2020 tarihli ve 2020/115 sayılı kararıyla 1. fıkra değiştirilmiştir.

Önceki Metin:

Muvafakat komisyonu, Rektörün görevlendirdiği Rektör Yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter, Personel Daire Başkanı, muvafakat talebinde bulunulan idari personelin görev yaptığı birimin amiri ile yetkili sendika temsilcisinden oluşur. Komisyon başkanı veya üyelerden görevde bulunmayanların yerine vekili görev yapar.

(3) Muvafakat Komisyonu kararları oylama sonucuna göre oy birliği veya oy çokluğu ile alınır. Alınan karar Rektörün onayına sunulur. Muvafakat verilmesine Rektör karar verir. **Muvafakat talebi**

MADDE 6- (1) Üniversiteden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmak isteyen idari personele ilişkin muvafakat talebi, ilgilinin birim amirinin görüşü alındıktan sonra muvafakat komisyonu tarafından değerlendirilir.

Muvafakat talebi değerlendirme ilkeleri

MADDE 7- (1) **(Değişik: Senato Kararı-04.06.2020-2020/11)**[3] İdari personele, yıl içinde Üniversiteye verilen açıktan atama kontenjanının en fazla %40'ı oranında muvafakat verilir. Bu oranın hesaplanmasında virgülden sonra gelen sayılar yukarı yuvarlanmaz.

(2) **(Değişik: Senato Kararı-04.06.2020-2020/115)** [4] Muvafakat verilebilmesi için idari personelin üniversitedeki fiili hizmeti en az 5 yıl olacaktır. Yıl içinde Üniversiteye verilen kontenjanın %40'ından fazla başvuru olması durumunda birimlerin personel ihtiyacı gözetilerek değerlendirme yapılır.

(3) Bolu İli sınırları içinde bir kurum veya kuruluşa naklen atanmak isteyen idari personelin muvafakat talebi üst unvana atanması durumunda değerlendirilir.

Kontenjan sınırlaması dışındaki değerlendirmeler

MADDE 8- (1) **(Değişik: Senato Kararı-04.06.2020-2020/115)** [5] Kontenjan sınırlaması dışındaki aşağıda belirtilen muvafakat talepleri bu Yönergenin 7 nci maddesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmadan değerlendirilir.

(2) İdari personelin sağlık mazeretine dayanarak muvafakat talebinde bulunması durumunda, muvafakat talebi kendisi, eşi, çocukları, kanunen bakmakla yükümlü oldukları yakınlarından hastalıklarının Bolu İli sınırları içinde tedavisinin mümkün olmadığı veya Bolu'da söz konusu kişilerin sağlık durumunun tehlikeye düşeceğini tam teşekküllü devlet hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi durumunda, (Bu durumda Üniversite naklen gitmek isteyen personelin beyan ettiği sağlık kurulu raporunu gerekli görmesi halinde hakem hastaneye yeniden değerlendirmek üzere gönderebilir.)

(3) İdari personelin aile birliği mazeretine dayanarak muvafakat talebinde bulunması durumunda, muvafakat talebi kamu personeli olan eşinin kurumlar arası yer değiştirme suretiyle Bolu İli sınırları içine atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşinin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunmasını belgelendirmesi durumunda,

---

[3] Senatonun 04.06.2020 tarihli ve 2020/115 sayılı kararıyla 1. fıkra değiştirilmiştir.

Önceki Metin:

İdari personele, yıl içinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından Üniversiteye verilen açıktan atama kontenjanının en fazla %40'ı oranında muvafakat verilir. Bu oranın hesaplanmasında virgülden sonra gelen sayılar yukarı yuvarlanmaz.

[4] Senatonun 04.06.2020 tarihli ve 2020/115 sayılı kararıyla 2. fıkra değiştirilmiştir.

Önceki Metin:

Muvafakat verilebilmesi için idari personelin üniversitedeki fiili hizmeti en az 5 yıl olacaktır. Birden fazla muvafakat talebinin değerlendirilmesi durumunda üniversitedeki fiili hizmeti fazla olana öncelik verilecektir. Üniversitedeki fiili hizmetlerin eşit olması durumunda sırası ile medeni durumuna göre evli olana, yaşı büyük olana, üst öğrenimi bitirmiş olana, disiplin cezası almamış olana öncelik verilir.

[5] Senatonun 04.06.2020 tarihli ve 2020/115 sayılı kararıyla 1. fıkra değiştirilmiştir.

Önceki Metin:

Kontenjan sınırlaması dışındaki aşağıda belirtilen muvafakat talepleri bu Yönergenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kontenjan sınırlamasına tabi olmadan değerlendirilir.

(4) (**Değişik: Senato Kararı-04.06.2020-2020/115)** [6] Muvafakat talebinde bulunan personelin eşi özel sektörde (Bolu dışında) çalışıyor ise; talep tarihinde sigortalı olarak çalışmaya devam etmesi ve talep tarihi itibariyle son üç yıl içinde en az 720 gün (Bolu dışında) kendi adına ya da bir işverene hizmet akdiyle çalışıyor olduğunu belgelendirmesi durumunda,

(5) İdari personelin can güvenliğine bağlı muvafakat talebinde bulunması durumunda, muvafakat talebi kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birinin Bolu'da kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarınca belgelendirilmesi durumunda,

(6) **(Değişik: Senato Kararı-04.06.2020-2020/115)**[7]Sağlık Kurulu raporunda en az %40 oranında engelli olduğu belirtilen idari personelin engellilik durumuna bağlı muvafakat talebinde bulunması durumunda, bu talebi memuriyeti boyunca bir defada kullanmak üzere ve sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi kaydıyla,

(7) İdari personelin bulunduğu unvandan üst bir unvanlı kadroya muvafakat talebinde bulunulması durumunda

Diğer hükümler

MADDE 9- (1) Mevzuatında aksine hüküm bulunmadıkça aday memurlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesi ikinci fıkrası uyarınca muvafakat verilmez.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandıktan sonra Üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 - (1) Bu Yönergeyi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

---

[6] Senatonun 04.06.2020 tarihli ve 2020/115 sayılı kararıyla 4. fıkra eklenmiştir.

[7] Senatonun 04.06.2020 tarihli ve 2020/115 sayılı kararıyla 6. fıkra değiştirilmiştir.

Önceki Metin:

Engelli durumunda bulunan idari personelin engellilik durumuna bağlı muvafakat talebinde bulunması durumunda, bu talebi memuriyeti boyunca bir defada kullanmak üzere ve sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi kaydıyla,